

I. 조사배경

- 최근 우리 회사 직원이 음주 후 소방공무원을 다치게 한 사건이 발생하여 그 발생경위를 파악하고,
- 회사규정 위배 행위를 조사하여 복무기강을 확립함으로써 향후 직원들의 부적정 행실로 인한 회사의 대내외적 이미지 실추를 방지하고자함

II. 조사개요

□ 조사기간 및 인원

- 조사 기간 : '19.09.03(화), 1일간
- 조사 인원 : 검사역 @@@, ###

□ 조사대상 : 총 1명

소속	직급	직군	성명	사번	현 보직일
제◇발전소 발전운영1실	★	발전	●●●	89102812	'16.09

※ 참고인 조사 : %%(제◇발전소 발전운영1실)

□ 조사방법 : 조사 대상자 문답 및 관련 서류 등 확인

□ 중점 조사사항

- 당일 행적 및 음주 후 부적정 행위 여부
- 사건 관련자 법령 및 회사규정 위반행위 여부

III. 조사결과

□ 사건 발생경위

- ‘19.8.26(월) ◎◎발전본부 ◇발전운영1실 발전 D파트장 ●●●는 18시 30분경 교대근무 인수인계를 마치고 ♣♣동 식당(☆☆☆☆☆)에서 19시부터 20시30분경까지 11명이 참석하여 과회식으로 식사와 음주(소주3병, 맥주2병, 인삼주2병)를 하였음
- ●●●는 과원 중 음주한 직원(&&& 과장, %%% 과장, ***, ○○○, ▷▷▷)과 소맥 4잔 정도와 소주 6잔 정도를 급하게 마신 것 같아 1차 회식이 끝날 때쯤 취기가 조금 올라왔다고 함
- &&& 과장이 특근을 들어와 2차를 산다고 하여 ◆◆동 사택 입구 근처 호프집(●●●●●)으로 이동하였는데, 참석자는 ●●●, &&&, %%%, ***, ♣♣♣, ♥♥♥, ▽▽▽, \$\$\$ 등이고 마른안주(떡태)와 소주 1병, 맥주 5~6병 정도 음주하였고 21시 14분경 종료되었음
- 2차가 끝나고 젊은 직원들은 음주하지 않은 ♣♣♣의 차로 숙소로 이동하였고 %%%은 기차를 타러 이동하였으며, ●●●와 &&&은 택시를 타고 ♣♣동으로 21시 44분경 이동하였으나 ●●●는 2차가 끝나고 취기가 많이 올라 기억이 없다고 진술함
- ●●●와 &&&은 3차로 ♣♣동의 식당(▮▮▮▮▮ ▮▮▮▮▮ ▮▮▮▮)에 도착하여 22시 25분경까지 음주를 한 후 헤어졌고, ●●●는 기억을 잃고 쓰러져 있는 상황에서 누군가가 깨웠던 것은 잠시 기억이 나고 그 다음날(8/27) 새벽 4시쯤 경찰서에서 정신이 들었다고 함

- ●●●가 3차 회식장소 인근 도로에 쓰러져 있는 상황을 행인이 119에 신고하였고, 도착한 소방공무원은 머리와 팔에 상처가 있는 ●●●를 병원에 데려가려고 시도하던 중 ●●●가 소방공무원을 2번 정도 발로 걷어찼고 제압이 어려운 상황이라 경찰에 신고하였고 출동한 경찰이 ●●●를 ♡♡지구대로 데리고 갔음
- ♡♡지구대 경찰공무원은 ●●●의 신원을 확인하려 하였으나 신원 확인이 안되어 ●●●를 ○○경찰서에 이송하였고, 신원을 확인한 경찰은 23시경 우리 회사 본사 당직실로 “●●● 차장이 만취상태이니 귀가 조치 바람” 이라고 연락을 취함
- 8.27(화) 09시 30분경 ◇발운영1실장(%\$%)과 ■■■차장(#@#)이 ○○경찰서에 방문하여 ●●●를 면회하였고, ◇발소장(&%\$)과 ▣▣부장(▼▼)은 ○○소방서에 방문하여 소방서장을 만나 면담하였음
- 11시 30분경 경찰조사를 받고 풀려난 ●●●는 12시경 ○○소방서를 방문하여 당사자를 만나 사죄의 뜻을 전달하려 했으나 피해자가 만남을 회피하여 대신 소방서장과 센터장에게 사과의 뜻을 전달하였음
- 8.30(토) 18시경 ●●●는 ○○소방서에 방문하여 피해자를 만나 사과하려고 하였으나 피해자가 퇴근하여 만나지 못하였고, 9.2(월) 21시경 ○○소방서에 재차 방문하여 피해자를 만나 사과를 하였음
- 피해자는 사건 당시 ●●●가 발로 1차 가격을 하였을 때는 참으려고 하였으나 2차 가격을 하여 더는 참을 수가 없어 경찰에 연락을 했다고 말하였으며 상부에 보고가 되어 도와드릴 수 있는 게 없다고 진술함
- 경찰은 “형법 제136조(공무집행방해)”에 대한 의견으로 검찰에 송치할 예정(2~3개월 소요)이고 벌금형이 부과될 것으로 예상하고 있음

□ 불법행위 및 회사규정 위반행위 여부

- ●●●는 사건 당일 같은 부서의 직원들과 근무를 마치고 저녁과 술을 함께 먹었고, 평소 주량이 소주 1병 정도이나 3차에 걸쳐 음주를 함으로써 만취한 상태로 정신을 잃었음. ●●●는 집으로 가는 도중 정신을 잃은 상태에서 쓰러져 있었고, ●●●를 돕기 위해 출동한 소방공무원에게 발로 2차례 폭력을 행사하였음. 또한 ●●●는 현장에 출동한 경찰의 신분확인에 답변을 하지 않아 연행되었고, ○○경찰서에서 ●●●의 신분을 확인한 경찰이 우리 회사 당직실에 연락을 취하는 사건이 발생하였음
- 이는 형법상 공무집행방해죄에 해당하고 행동규범 제25조의 2(음주폭력 등 품위손상 행위의 제한)를 위반한 것이며, 타의 모범이 되어야 하는 공기업 직원으로서 취업규칙 제10조 성실의무를 위배 한 것임

IV. 조사자 의견

- ●●●는 회식문화를 개선하고자 하는 회사정책에 반하여 만취한 상태에서 도움을 주기 위해 출동한 소방공무원에게 상처를 입혔으며 신고를 받고 출동한 경찰관에게 신분확인에 답변하지 않아 경찰서에 연행되었음
- 이는 형법 제136조 공무집행방해죄¹⁾ 및 소방기본법 제50조 벌칙²⁾에 해당하고,

1) 직무를 집행하는 공무원에 대하여 폭행 또는 협박한 자는 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

2) 위력을 사용하여 출동한 소방대의 화재진압·인명구조 또는 구급활동을 방해하는 행위를 한자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.

□ 또한 타의 모범이 되어야 하는 공기업 직원으로서 윤리강령 제15조 (건전한 생활자세) 3항³⁾, 행동규범 제25조의2(음주폭력 등 품위손상 행위의 제한)⁴⁾를 위반하였고, 취업규칙 제10조 성실의무를 다하지 못한바 건전하고 성실한 생활 자세에 소홀했던 책임을 물어야 할 것으로 판단 됨

V. 조치건의

□ 신분상 조치사항

소 속	직 위	성 명	보직기간	귀책사유	조치건의
제◇발전소 발전운영1실	ㄱㄱ	●●●	'16.09~현재	윤리강령 위반, 행동규범 위반, 취업규칙 위반	징계

※ 본 사건의 검찰 송치에 따라 징계양정 요구에 관한 지침 제8조(사정기관 조사사건 등의 처리) 1항에 의거 기소 또는 유죄여부가 판명될 때까지 징계요구 보류

붙임 : 징계 처분 요구서 1부. 끝.

3) 정직과 성실의 기본덕목 아래 건전한 사회생활을 영위한다.

4) 임직원은 음주와 관련하여 폭력 등 부적절한 처신을 하여 임직원으로서의 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.